

1501466-83.2021.8.26.0562

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Elizabeth Lopes de Freitas

Comarca: Santos

Foro: Foro de Santos

Vara: 4ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 24/05/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial - 2120510/2021 - 04º D.P. SANTOS, 12355539

- 04º D.P. SANTOS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

NOEL SANTOS TAVARES

Artigo da Denúncia:

Art. 33 "caput" do(a) SISNAD(Denúncia)

Justiça Gratuita

Aos 23 de maio de 2022, às 15:30h, conforme recentes ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Santos

Foro de Santos

4ª Vara Criminal

Praça José Bonifácio, s/n, Salas 403/411, Centro - CEP 11013-910, Fone: (13) 3346-5749, Santos-SP - E-mail: santos4cr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, DEBATES E JULGAMENTO - VIDEOCONFERÊNCIA

Processo Digital nº:

1501466-83.2021.8.26.0562 - Controle 2021/000298

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial - 2120510/2021 - 04º D.P. SANTOS, 12355539

- 04º D.P. SANTOS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

NOEL SANTOS TAVARES

Artigo da Denúncia:

Art. 33 "caput" do(a) SISNAD(Denúncia)

Justiça Gratuita

Aos 23 de maio de 2022, às 15:30h, conforme recentes determinações da Presidência desta Egrégia Corte, nos termos do Provimento nº 2.651/2022, através de videoconferência criada no software Microsoft Teams, intitulada "Audiência de

Instrução, Debates e Julgamento - 4ª Vara Criminal da Comarca de Santos - Processo nº 1501466-83.2021.8.26.0562, sob a presidência da MM. Juíza de Direito Titular da 4ª Vara Criminal do Foro de Santos Comarca de Santos, Dra. Elizabeth Lopes de Freitas, comigo Escrevente ao final nomeada, regularmente conectada à sala virtual, foi aberta a audiência de instrução, debates e julgamento, nos autos da ação entre as partes em epígrafe. Cumpridas com as formalidades legais, observou-se o lobby da sala virtual, tendo-se verificado a exitosa conexão do Promotor de Justiça, Dr. Daniel Azadinho Palmezan Calderaro, do réu NOEL SANTOS TAVARES, do Defensor Público, Dr. Volney Santos Teixeira, e das testemunhas comuns Jonathan Santos da Conceição, Kaio Ferreira da Silva Kurashiki, Michel Rodrigues da Silva. Iniciados os trabalhos, pela MM. Juíza foi oportunizado ao réu e seu defensor conversa privativa, tendo a MM. Juíza, Promotor e demais participantes, momentaneamente deixado a sala virtual. A seguir, retornando a magistrada e demais participantes à sala virtual, procedeu-se ao início da audiência virtual com a gravação através do Microsoft Teams. A seguir, pela MM. Juíza foram adicionadas, a partir do lobby, à audiência virtual, as testemunhas comuns Jonathan e Kaio, respectivamente, todas cientes do dever de incomunicabilidade e regularmente identificadas através da exibição de seus documentos de identificação pessoal com foto, e desconectadas da audiência virtual logo após seus respectivos depoimentos. Pelas partes foi dito que desistiam da oitiva da testemunha Michel, o que foi homologado pela MM. Juíza. Após, foi interrogado o réu, todos por equipamento de imagem e áudio através do programa Microsoft Teams. As partes poderão ter contato com o registro das gravações, a teor do § 2º, do Artigo 405, do C.P.P., sem necessidade de transcrição, através da mídia vinculada a este termo, nos termos do Comunicado Conjunto nº 1350/2020. A seguir pela MM. Juíza foi declarada encerrada a instrução, dando a palavra às partes para apresentação de suas alegações finais, as quais foram também apresentadas e gravadas nesta audiência virtual. PELO MINISTÉRIO PÚBLICO FOI DITO: "MM. Juíza: manifestação captada em áudio e vídeo. PELA DEFESA FOI DITO: "MM. Juíza: manifestação captada em áudio e vídeo. Pela MM. Juíza foi proferida a seguinte sentença: VISTOS. NOEL SANTOS TAVARES, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nas penas do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, porque no dia 05 de agosto de 2020, no período da tarde, na rua da Constituição, 346, nesta cidade e comarca de Santos, trazia consigo e guardava, para fins de traficância, 54 (cinquenta e quatro) pinos de cocaína, substância entorpecente que causa dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. O auto de exibição e apreensão encontra-se encartado às fls. 08. O laudo pericial de exame químico-toxicológico encontra-se acostado às fls. 19/21, tendo resultado positivo para a substância cocaína. O relatório final da autoridade policial encontra-se acostado às fls. 70/73. A folha de antecedentes e a certidão do Distribuidor Criminal do acusado encontram-se acostadas às fls. 83/87. Por r. decisão exarada às fls. 88, foi determinada a notificação do acusado, nos termos do artigo 55 da Lei nº 11.343/06. O acusado foi devidamente notificado às fls. 102/103, tendo a i. defesa apresentado defesa preliminar às fls. 103. Por r. decisão exarada às fls. 121/122, a denúncia foi recebida. O acusado foi pessoalmente citado às fls. 139/140. Em audiência virtual realizada nesta data, através de videoconferência no software Microsoft Teams, nos termos do Comunicado nº 284/2020, foram ouvidas duas testemunhas comuns, sendo o réu interrogado. Encerrada a instrução, o representante do Ministério Público manifestou-se em alegações finais, requerendo a improcedência da ação penal. No mesmo sentido manifestou-se a ilustre defesa do acusado. É o relatório. DECIDO. A ação penal é improcedente. Interrogado nesta data, o acusado negou a prática do delito de tráfico de drogas. Alegou que estava no interior de um bar, jogando com amigos, situado na Rua Constituição, com seus amigos Matheus e Jucelino, este último marido de Ana, proprietária do bar, jogando bozó, quando estacionou uma viatura da polícia militar e dois policiais coordenaram a sua abordagem e a de seu amigo Matheus, sendo ambos submetidos a revista pessoal sendo que nada foi encontrado em poder dos mesmos. Em seguida aproximou-se desses policiais um terceiro policial de motocicleta chamado Michel, sendo que Michel dizia, "se achar alguma coisa é dele" apontando para sua pessoa. Em seguida, o policial se afastou em

direção a Rua Pego Júnior e retornou com uma sacola plástica contendo pinos de cocaína e já dizendo aos demais policiais militares que a droga era dele, e ordenou que ele fosse algemado e conduzido a delegacia. Negou ter declarado aos policiais onde havia droga e também não viu onde os policiais acharam as drogas. Seu colega Matheus foi dispensado. Negou que estivesse em posse de quatro invólucros de plástico contendo cocaína. Conhece esse policial militar há muito tempo, pois ele já prendeu seu irmão Erivaldo Santos de Andrade, três vezes. Toda vez que encontrava Michel na rua, ele dizia que ia prende-lo. Em Juízo, o réu confirmou a mesma versão, negando estar com as drogas encontradas pelos policiais. Novamente alegou que estava no interior do bar, jogando bozó e que tudo foi presenciado pelas senhoras Liliam e Ana Lúcia, as quais, inclusive, foram ouvidas na delegacia de polícia. Na fase policial, a testemunha Jocelino disse que conhece o acusado da lanchonete e no momento dos fatos estava jogando com o réu. Em dado momento chegou uma viatura de polícia militar e os policiais saíram da viatura e abordaram Noel. Permaneceu enfrente a entrada da lanchonete e pode observar os dois policiais revistando Noel e o outro rapaz. Em seguida, chegaram dois policiais de motocicleta. Noel foi colocado dentro da viatura e o outro rapaz foi dispensado. Durante a revista não observou nada sendo encontrado com Noel ou com o outro rapaz. As testemunhas Ana Lúcia e Lilian também ouvidas na fase policial, estavam no local e disseram não ter ouvido Noel dizer nada aos policiais sobre a existência de drogas. Observo que a própria Delegada de Polícia não efetuou a prisão em flagrante de Noel por considerar contraditório os depoimentos das testemunhas, fato esse constatado por este Juízo. O réu nega a prática do delito e a versão dos policiais militares parece, no mínimo, ser estranha. O fato do acusado eventualmente ter passagens anteriores não leva a nenhuma presunção de culpa. As versões trazidas pelas testemunhas são contraditórias, de modo que a versão apresentada pelo réu merece credibilidade, diante dos depoimentos das testemunhas ouvidas na fase policial. As provas são nebulosas e não se revestiram da indispensável segurança exigida para a sustentação de um decreto de condenação. Obviamente, a existência de dúvidas há de beneficiar o réu. Diante de tal contexto, impõe-se o desfecho de improcedência da ação. ISTO POSTO, e por tudo acima relatado, julgo IMPROCEDENTE a ação penal ajuizada pelo Ministério Público contra NOEL SANTOS TAVARES, a fim de absolve-lo da imputação contida na denúncia (artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06), o que faço com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Transitada em julgado, arquivem-se os autos, com as anotações necessárias. Publicada em audiência, saem os presentes cientes e intimados". Nada mais a ser tratado na referida audiência, foi determinado o encerramento deste termo, bem como o término desta videoconferência. Tratando-se de processo virtual, e considerando a realização da presente audiência através de videoconferência, o presente termo será assinado digitalmente apenas por esta Magistrada, o que basta para validade deste ato". Nada mais. Eu, MONICA VICHI FERREIRA DE ANDRADE CHAVES, digitei.

MM. Juíza: (assinatura digital)